MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA Y LA WESTERN WASHINGTON UNIVERSITY EN COLABORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN AMBIENTAL

INTRODUCCIÓN

Este Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, entre:

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA, en adelante denominado **UNALM**, con sede social de Av. La Molina s/n. Distrito de La Molina, Provincia de Lima, Departamento de Lima, con RUC N° 20147897406, debidamente representado por su Rector **Ph.D. ENRIQUE FLORES MARIAZZA**, identificado por su documento personal DNI 07852465, y designado mediante Resolución Nº 03-2015-AUT-UNALM con fecha 21 de diciembre de 2015; y:

WESTERN WASHINGTON UNIVERSITY, en adelante denominado **WWU**, domiciliada en 516 High Street, Bellingham, WA 98225, EE.UU., debidamente representado por el **DR. SABAH RANDHAWA**, bajo los siguientes términos y condiciones:

Este Memorando de Entendimiento (MOU) será eficaz a partir del 1 de septiembre de 2016 ("Fecha Efectiva") por y entre la Universidad Nacional Agraria La Molina; en este documento se hace referencia como "UNALM", expresión que incluirá al sucesor o cesionarios de la primera parte cuando el contexto lo admita, y, Western Washington University, en este documento se hace referencia como "WWU", expresión que incluirá al sucesor o cesionarios de la segunda parte cuando el contexto lo admita.

1. Antecedentes

Considerando que, UNALM se dedica a la investigación de los impactos del cambio ambiental sobre la biodiversidad y la seguridad alimentaria en el Perú y está desarrollando un programa de educación superior en los efectos del cambio ambiental, incluyendo la ciencia de los pastizales, silvicultura, edafología, biología, ecología, hidrología y geo-informática, meteorología , ciencia animal, y

Considerando que, WWU se dedica a la investigación de los impactos del cambio ambiental, tiene un programa de educación superior y es reconocido por sus contribuciones científicas sobre los efectos del cambio ambiental, incluyendo la

salud del pastizal, la geografía y la geomática, ciencias ambientales, biología, geología, química, y la antropología.

Considerando que, UNALM y WWU están de acuerdo en firmar un memorando de entendimiento para establecer una base fuerte y eficaz para la colaboración y garantizar la sinergia en el trabajo de las dos organizaciones hacia su objetivo común de fortalecer la educación y la investigación sobre los efectos del cambio ambiental.

Ahora, por lo tanto, ambas partes acuerdan lo siguiente:

2. Responsabilidades conjuntas

2.1 UNALM y WWU están de acuerdo en que todos los esfuerzos serán conducidos con apoyo de esta colaboración conjunta para que los efectos del cambio ambiental estén sujetos a la disponibilidad de los fondos, la aprobación de la gestión, y la disponibilidad del personal; y se llevarán a cabo según los términos y condiciones mutuamente acordados y como se establezca en un acuerdo(s) por separado de financiación entre las partes. Las actividades de colaboración serán especificadas en las propuestas posteriores, que proporcionarán la descripción detallada de las tareas que se llevarán a cabo, las necesidades de financiación y la cantidad de personal dedicado a apoyar las tareas específicas de ambas partes.

2.2 UNALM y WWU intervendrán conjuntamente en los proyectos de colaboración: i) los efectos del cambio ambiental, y ii) fomentar el intercambio de profesores, científicos y estudiantes entre la UNALM y WWU con los objetivos de ampliar la investigación en el Perú, ampliar las colaboraciones entre científicos peruanos y no peruanos, por lo tanto, el aumento de la calidad de las oportunidades para los estudiantes y científicos de la UNALM y WWU;

2.3 Otras actividades de cooperación con un acuerdo mutuo por ambas partes.

3. Responsabilidades de UNALM

3.1 UNALM puede proporcionar estación de campo y acceso a los laboratorios, así como acceso a investigación ecológica de campo in situ a largo plazo. UNALM puede aportar su experiencia en el monitoreo de la salud de los pastizales, análisis con sensores remotos, modelización hidrológica, análisis de muestras ambientales (suelo, agua, vegetación), recopilación de datos del clima, sistemas de pastoreo y la nutrición.

3.2 UNALM invitará a los científicos de WWU, estudiantes, etc. a visitar la UNALM con objetivo de generar visitas de colaboración cuando el financiamiento esté disponible.

4. Responsabilidades de WWU

4.1 WWU tiene la intención de proporcionar conocimientos especializados en la investigación de la ciencia del medio ambiente, la geomática, monitoreo y restauración ecológica, la ciencia biológica, geología y la ciencia del suelo, y el impacto humano en el cambio ambiental.

4.2 Sujeto a la disponibilidad de fondos, el personal y el acuerdo mutuo entre ambas partes, WWU tiene la intención de proporcionar una guía para implementar un programa de modelado espacial agrícola.

4.3 A través de los programas de intercambio internacional ya existentes, WWU proporcionará oportunidades educativas y de investigación para los estudiantes de la UNALM, profesores y científicos cuando el financiamiento esté disponible.

5. Propiedad intelectual y posesiones

5.1 Se entiende por UNALM y WWU que la propiedad intelectual de cada parte se define y los derechos de propiedad se establecen de la siguiente manera:

5.2 " Propiedad Intelectual de WWU" se define como software de WWU, diseños, procesos, dibujos, patentes, solicitudes de patentes, continuación en parte, los derechos del inventor en los Estados Unidos y otros países, y las aplicaciones; por lo tanto, todos los derechos de autores de Estados Unidos y extranjeros, y otros derechos de propiedad literaria y de autor, estén o no sujetos a derechos de autor, todos los conocimientos técnicos, estén o no protegidos por patentes, derechos de autor y secretos comerciales, y todos los materiales que incorporen, o represente cualquiera de la propiedad Intelectual de la WWU en cualquier formato.

5.3 Derechos de WWU. Todos los derechos, títulos e intereses, incluyendo patentes, derechos de autor, marcas comerciales y cualquier otra propiedad intelectual, en y para la Propiedad Intelectual de WWU, se llevarán a cabo únicamente por WWU.

5.4 " Propiedad Intelectual de la UNALM " se define como el software de la UNALM, diseños, procesos, dibujos, patentes, solicitudes de patentes, continuación en parte, los derechos del inventor en Perú y los países extranjeros, y las aplicaciones; por lo tanto, todos los derechos del autor de Perú y extranjeros y otros derechos de propiedad literaria y de autor, estén o no sujetos a derechos de autor, todos los conocimientos técnicos, estén o no protegidos por patentes, derechos de autor y secretos comerciales, y todos los materiales que incorporen, o represente cualquiera de la propiedad Intelectual de la UNALM en cualquier formato.

5.5 Derechos de la UNALM. Todos los derechos, títulos e intereses, incluyendo patentes, derechos de autor, marcas comerciales y cualquier otra propiedad intelectual, en y para la Propiedad Intelectual de la UNALM, se llevarán a cabo únicamente por la UNALM.

6. Leyes/Regulaciones

Este MOU y el funcionamiento respectivo de las partes bajo el mismo estarán sujetos a todas las normas aplicables y las leyes de control de exportación de los Estados Unidos de América (u otro país) y la República de Perú.

7. Exportación

UNALM reconoce que WWU no puede exportar ninguna información controlada de exportación o tecnología ("Tecnología controlada") a Perú sin cumplir plenamente con todas las leyes y regulaciones de control de exportación aplicables de los Estados Unidos de América (EE.UU. "Requisitos de exportación"). UNALM está de acuerdo en no dar a conocer a WWU ninguna información ni proveer a WWU con ningún artículo(s) que son bienes controlados de exportación bajo el Tráfico Internacional en Regulaciones de Armas, o aparecer en la Lista de Control del Comercio (excepto como EAR99) de la Legislación de Exportación. Ninguna de las Partes pueden exportar, directa o indirectamente, alguna información o datos para cualquier país, cuyo Gobierno de EE.UU. en el momento de la exportación requiere una licencia de exportación u otra aprobación gubernamental sin obtener previamente la licencia o aprobación.

8. Validez

El plazo de este MOU será por un período de cinco (5) años a partir de la Fecha Efectiva, a menos que se resuelva darle término bajo las disposiciones de

terminación del artículo 10. Si las partes acuerdan mutuamente que sería en beneficio de las partes ampliar el plazo de este MOU, las partes realizarán una enmienda, la cual extiende el plazo bajo los mismos términos y condiciones como se expone en el presente documento. Ninguna enmienda o modificación de este MOU serán válidas a menos que se haga por escrito y firmado por los representantes debidamente autorizados de la UNALM y WWU. UNALM y WWU reconocen además que los facsímiles de firmas y firmas electrónicas son plenamente vinculantes y constituyen un método legal de ejecución de este MOU.

9. Otros acuerdos

En el caso de cualquier entendimiento adicional, pero no limitado a, los relacionados con la concesión de licencias de tecnología con fines de investigación o comercialización, o la necesidad de entrar en un acuerdo separado para la transferencia de fondos, las partes de buena fe entren en negociaciones para reducir a un escrito de mutuo acuerdo las obligaciones y términos asociados con tales entendimientos.

10. Terminación

Cualquiera de las partes con treinta (30) días de anticipación puede dar por terminado este MOU sin responsabilidad.

11. Responsabilidad

UNALM y WWU serán responsables de los actos de negligencia y omisiones de sus propios oficiales, empleados, voluntarios y agentes, que se producen en relación con la ejecución de este Acuerdo. Ninguna de las partes será considerado el agente de la otra y ninguna de las partes asume ninguna responsabilidad de la otra parte por las consecuencias de cualquier acto u omisión de cualquier persona o entidad que no sea parte en el presente Acuerdo.

12. Seguro

Intercambio de científicos, profesores y estudiantes están obligados a tener cobertura médica completa, incluyendo la repatriación y evacuación médica antes de la salida de su país de origen, la cual proporciona cobertura durante toda la duración de su programa de intercambio en el país de acogida.

13. Noticias

Lugar de celebración será en ~~los países occidentales~~ Whatcom County, en el Estado de Washington. Todas las comunicaciones escritas, comunicaciones y las entregas entre WWU y UNALM con referencia a este MOU se enviarán a la dirección respectiva de las partes, o para aquellos otros individuos que las partes podrán designar por escrito de vez en cuando, de la siguiente manera:

For Western Washington University

Technical Contact

John All

9/23/16

Date

Administrative Contact

Sabah Randhawa

Sabah Randhawa, President

November 14, 2016

Date

Kerena Higgins, Asst. Attorney General

11/7/16

Date

Brent Carbajal, Provost

09 NOVIEMBRE 2016

Date

For UNALM

Contacto técnico

Javier Ñaupari
Director,
Oficina de Cooperación Técnica

Fecha 09/23/2016

Contacto Administrativo

Enrique Flores Mariazza
Rector,
UNALM

Fecha 09/23/16